主題精選：債權人 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 公同共有之遺產得否訴請拍賣
發布日期: 2023-03-21
內文
甲到處欠錢，身無分文，已無任何財產可供執行。惟後來甲的父親死亡後，遺留一筆不動產，
由其子甲及乙各繼承1/2，甲為免被拍賣，故意不辦繼承登記在自己名下，試問債權人得否對
該遺產進行查封登記與拍賣程序？
依民法第1151條規定：「繼承人有數人時，在分割遺產前，各繼承人對於遺產全部為公同共
有。」因此，遺產在未分割前屬公同共有，故甲、乙僅有潛在應有部分，而無明確的應有部分
可供執行。
然而，公同共有之不動產未分割前，公同共有人中部分共有人之債權人雖不得對該不動產聲請
強制執行，但可就該「公同共有人之權利」（即應繼分），依對於其他財產權執行之規定執行
之。債務人公同共有權利之標的為不動產，其拍賣程序，應類推適用不動產之執行程序。惟債
務人公同共有之權利，如係基於繼承關係而來，則因繼承人於遺產分割析算完畢前，對特定物
之公同共有權利，尚無法自一切權利義務公同共有之遺產中單獨抽離而為執行標的，故應俟辦
妥遺產分割後，始得進行拍賣。
因此，債權人得先就甲的應繼分申請查封登記，後等甲乙遺產分割完畢後，就甲所得部分執行
拍賣程序，如甲怠於行使遺產分割權利，則可依民法第242條因保全債權，得以自己(債權人)
之名義，行使其權利(即代位提起遺產分割訴訟)。
參考來源：司法院院字第1054號、司法院秘書長
100年11月24日秘台廳民二字第1000025754號函
釋、法院辦理民事執行實務參考手冊」
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下